

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2466/2537

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นางอุษา พรหมจรรยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88, มาตรา 172, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่จำเลยเบิกเกินบัญชี โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ และตกลงว่าในกรณีเงินฝากคงเหลือในบัญชีดังกล่าวของจำเลยไม่พอจ่าย หากโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนแล้วจำเลยยอมชำระเงินจำนวนที่เบิกเกินบัญชีคืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย โดยส่งคำขอเปิดบัญชีและหลักฐานการหักทอนบัญชีมาพร้อมคำฟ้องนั้น เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามป.วิ.พ. มาตรา 172 แล้ว ส่วนข้อที่ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เมื่อใด มูลหนี้เกี่ยวกับอะไรและที่มาของมูลหนี้ นั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถจะสืบได้ในชั้นพิจารณา

จำเลยยื่นเช็คและใบคืนเช็คมาท้าทายฎีกาเพื่อสนับสนุนข้อฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่เคยทำข้อตกลงบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ โดยจำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุเช็คกับใบคืนเช็คดังกล่าวเป็นพยาน และไม่ได้นำสืบไว้ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงรับฟังเช็คและใบคืนเช็คดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานไม่ได้

จำเลยฎีกาว่า โจทก์อนุมัติจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายจากบัญชีของจำเลยโดยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยโดยจำเลยไม่ได้

ให้การต่อสู้ในข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกา
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยฎีกาว่า โจทก์โอนหนี้จ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายจากบัญชีของจำเลย
โดยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยโดยจำเลยไม่ได้
ให้การต่อสู้ในข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกา
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายชวลิต ธรรมอาชู
ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ